芷江南门口商住楼门面装修“2·9”一般坍塌事故

调

查

报

告

芷江侗族自治县人民政府事故调查组

2025年4月1日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故相关主体基本情况.....2
1、涉事门面情况.....2
2、事故相关责任人员.....3
（二）事故项目概况.....4
（三）事故项目安全生产管理情况.....5
（四）事故发生经过.....6
（五）事故现场情况.....6
1、事故现场勘查情况.....6
2、遇难人员检测检验情况.....8
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故信息接报及响应情况.....9
（二）事故现场应急处置情况.....10
（三）事故善后情况.....11
三、事故原因分析.....11
（一）直接原因.....11
（二）间接原因.....12
四、地方政府及相关单位存在的主要问题.....12
（一）芷江镇人民政府.....12
（二）芷江镇和平路社区.....12
（三）芷江侗族自治县住房和城乡建设局.....12
五、对事故相关责任人员和单位的处理建议.....13
（一）建议不予追责人员.....13
（二）建议行政处罚的单位和个人.....13
（三）对公职人员的处理建议.....15
（四）其他处理建议.....16
六、事故的主要教训.....16
七、事故防范措施和整改建议.....17

（一）增强安全意识.....17
（二）落实安全管理责任.....17
（三）健全安全监管责任链.....17
（四）强化安全生产法律法规宣传教育.....18
（五）深刻吸取教训.....18

芷江南门口商住楼面装修“2.9”一般坍塌事故调查报告

2025年2月9日13时左右，芷江侗族自治县芷江镇凯旋路南门口商住楼103、104号门面在装修前拆除隔墙过程中，因施工人员操作不当造成隔墙坍塌，压倒一人致其死亡，直接经济损失23.3万元（未计入赔偿和罚款项）。

接到事故报告后，县委副书记、县长梁元和，县委常委、常务副县长杨学锋等同志先后作出批示，要求妥善处理好善后工作，维护社会稳定，迅速调查事故原因，并举一反三，警示全县，坚决避免再次发生类似事故。县应急局、住建局会同芷江镇人民政府及时派出工作人员赶赴现场，处置善后工作。

为查明问题、吸取教训，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）等法律法规规定，2025年2月12日，芷江侗族自治县人民政府批准成立了芷江镇“2.9”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），指定县应急管理局局长李平担任事故调查组组长，县应急管理局、县公安局、县住建局、县城市管理和综合执法局、县总工会及芷江镇人民政府等部门相关人员为成员，事故调查组下设技术组、管理组（含应急处置评估组）、综合组，邀请县纪委监委同步开展审查调查。

2025年2月17日，市应安办下发了《生产安全事故查处挂牌督办通知书》（怀应安办函〔2025〕15号）对该起事故查

处实行挂牌督办，要求我县依照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等有关法律法规及规章规定，抓紧事故调查，研究提出处理意见。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、人员询问、视频分析、会商讨论和综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施建议。

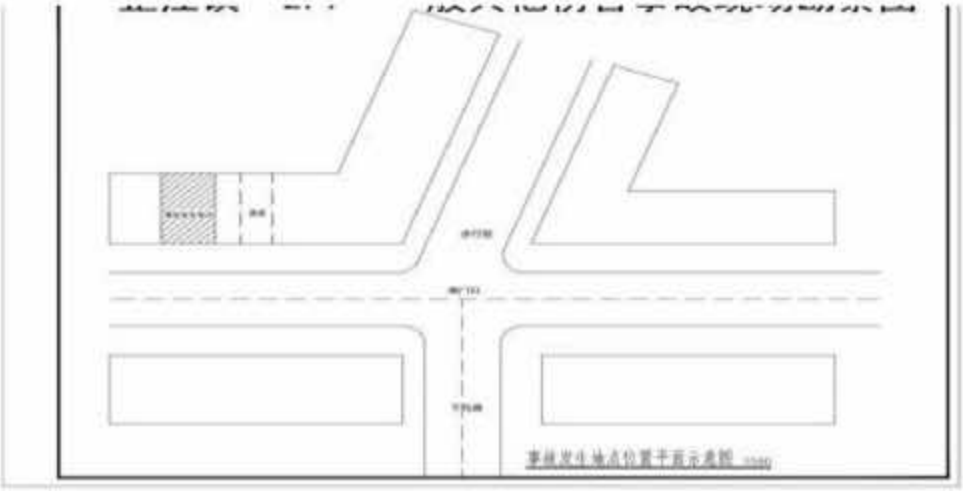
经调查认定，这是一起因施工人员违反操作规程、现场管理不到位而导致的一般坍塌安全生产责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关主体基本情况

1.涉事门面情况：

事故门面位于芷江镇凯旋路南门口处，门牌号为103、104，整体建筑为五层商住楼，两门面处于一楼，前面是凯旋路人行道。两门面均分上下两层，上为阁楼，阁楼高2米，下为商铺，商铺高3.2米，阁楼地板为预制板。两门面紧密相邻，中间为24砖混结构隔墙隔开，隔墙为至顶楼的承重墙。103门面房屋所有权人为邓*梅（单独所有），房权证：买字第8336号，设计用途：营业，建筑面积38.16㎡；104门面房屋所有权人为唐*玲（单独所有），房权证：买字第8337号，设计用途：营业，建筑面积38.16㎡。



2.9 事故发生门面所在位置图

2. 事故相关责任人员。

尤*跃，男，身份证号：433027****5413，身份证地址：湖南省芷江侗族自治县楠木坪镇岩山背村富家浪组，现住芷江镇三里坪晓坪二大院 5 栋 2 单元 201 房。2006 年至今在芷江从事建筑施工，有时为施工项目组织招募施工人员，未成立相关经济组织，无相关营业执照。为芷江镇南门口 103、104 门面装修隔墙拆除项目承包人；

杨*环，女，身份证号：431228****2022，身份证地址：湖南省芷江侗族自治县芷江镇竹坪铺村，2025 年 1 月 25 日之前，与唐*玲口头协商，达成租赁南门口 104 号门面协议，拟与张*芝一起经营手机或电器，2 月 7 日与唐*玲签订了《门面租赁合同》，租赁期为 2025 年 2 月 7 日至 2030 年 2 月 6 日止。租赁合同中约定在不改变和影响房屋整体结构的前提下，可以进行装修装饰。经营项目至事发前尚未领取工商营业执照等经营证照。

张*芝，女，身份证号：431228****4006X，身份证地址：湖南省芷江侗族自治县三道坑镇细米溪村，2025 年 1 月 25 日

之前，与邓*梅口头协商，达成租赁南门口103号门面协议，拟与杨*环一起经营手机或电器，2月7日与邓*梅签订了《门面租赁合同》，租赁期为2025年2月7日至2030年2月6日止。租赁合同中约定在不改变和影响房屋整体结构的前提下，可以进行装修装饰。经营项目至事发前尚未领取工商营业执照等经营证照；

邓*梅，女，身份证号：433027****0224，身份证地址：湖南省芷江侗族自治县芷江镇凯旋路**号，103号门面房权所有人；

唐*玲，女，身份证号：433027****0047，身份证地址：湖南省芷江侗族自治县芷江镇凯航北路**号，104号门面房权所有人；

成*炎（死者），男，身份证号码：433027****2615，户籍地址：湖南省芷江侗族自治县土桥镇富家团村杆子田组，是尤*跃临时雇用的南门口103、104门面装修隔墙拆除项目施工人员。

杨*东，男，身份证号码：433027***71619，户籍地址：湖南省芷江侗族自治县芷江镇邓家坪村，是尤*跃临时雇用的南门口103、104门面装修隔墙拆除项目施工人员。

（二）事故项目概况

张*芝与杨*环拟在芷江镇南门口地段租赁两个门面，合伙经营手机或电器。经与南门口103、104两相邻门面产权所有人邓*梅和唐*玲协商，达成如两门面隔墙可以打通就租赁的口头协议。

2025 年 1 月 25 日，张*芝经其同学舒**的父亲舒*春介绍，与尤*跃取得联系，并一同到南门口 103、104 门面现场，就门面隔墙能否拆除进行了查看，尤*跃经过现场观察，并经 103 门面房东邓*梅的丈夫王*及隔壁门面人员经验介绍，认为可以拆除，但隔墙两边需浇筑两根支撑柱，顶上加根横梁。

1 月 26 日，尤*跃与张*芝达成以 9800 元的价格承包 103、104 门面装修前隔墙拆除项目施工的口头协议，项目包括隔墙拆除，隔墙前后两边浇筑两根支撑柱，拆除隔墙后再浇筑横梁一根，阁楼打一个 1.6x1.8 米的门洞。双方未签订书面协议，未约定各自的安全生产管理职责，未签订专门的安全生产管理协议。

该项目于 2 月 4 日开始施工，施工期间，两门面卷闸门均下拉关闭，处于封闭施工状态，至 2 月 9 日，施工进展到两根支撑柱浇筑完成和阁楼门洞打通阶段，开始拆除隔墙。门面装修隔墙拆除项目未查阅所涉建筑相关资料，未经有相关资质的设计单位设计，未向相关部门报备，仅凭尤*跃的经验确定组织施工。

（三）事故项目安全生产管理情况

邓*梅、唐*玲将门面出租给张*芝和杨*环，租赁合同中未约定各自的安全生产管理职责，未签订专门的安全生产管理协议。张*芝将施工项目承包给无相应资质的包工头尤*跃，未约定各自的安全生产管理职责，未签订专门的安全生产管理协议。施工期间，张*芝偶尔到现场，对施工人员进行了注意安

全的提示。施工前，尤*跃向施工人员作了简单的注意安全提示，未对施工人员进行安全教育培训，未制定安全施工方案，未进行安全技术交底，未采取安全措施，未对施工人员违章操作和未戴安全帽的行为有效制止。

（四）事故发生经过

2025 年 2 月 9 日早上 7 点多钟，尤*跃带领成*焱（死者）、杨*东、梁师傅等四人来到南门口 103、104 门面，拉下卷闸门继续施工。尤*跃安排成*焱上阁楼修整门洞，梁师傅负责搭支架支撑阁楼预制板，防止隔墙拆除后预制板掉落，杨*东配合梁师傅搭支架。上午 9 点多钟，成*焱修整好了阁楼门洞后下楼开始拆除两门面之间的隔墙，他先在 104 门面靠里面新浇筑的支柱边沿墙脚部位用电锤拆除墙体。11 点 30 分，梁师傅搭完支架就离开了。中午 12 点左右，杨*东和尤*跃先后回家吃中饭，成*焱因为自己带着饭菜就在店里吃。12 点 29 分，杨*东吃完中餐就赶到了门面，时间尚早，杨*东就在店外抽了支烟，12 点 34 分，杨*东抽完烟后进入到门面里和成*焱继续施工。约 13 时 00 分许，“轰隆”的一声巨响，拆除中的隔墙因结构失稳坍塌了，成*焱被大块墙体块压倒在 104 门面地上。

（五）事故现场情况

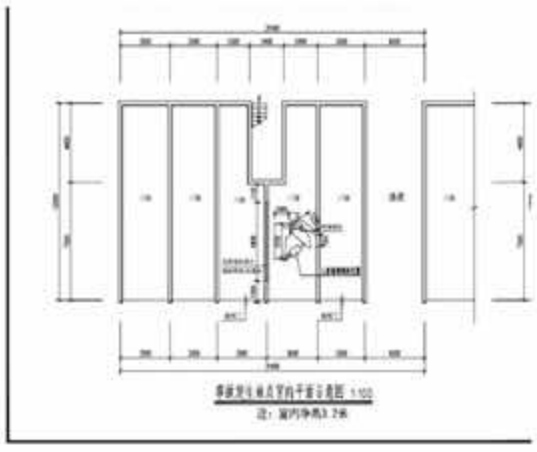
1、事故现场情况。

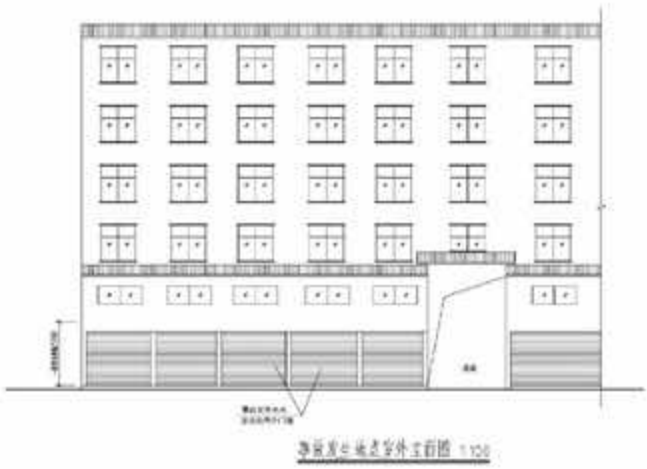
事故现场位于芷江镇凯旋路南门口 103、104 门面内，东临凯旋路人行道，西接水果市场，南接都市新感觉女装店、北临二手优品手机维修店。

103、104 门面隔墙为混泥土页岩砖墙体，**两门面隔墙为房屋至顶承重墙，隔墙前后两边已浇筑两根支撑柱，隔墙厚 240mm，高 3200mm，拆除墙体宽度 4800mm，重约 6.22 吨。两门面阁楼预制楼板用Ø50 钢管支撑。隔墙拆除顺序为从里向外沿墙脚拆除，拆除空间离地面最高约 1.6 米，低处约 0.4 米，距隔墙外浇筑支撑柱约 0.3 米。坍塌后墙体成块状分布在 104 门面内，大的约 2100mm*1000mm，小的约 700mm*700mm。**

成*焱尸体完整，成蜷缩状，蜷趴在地面时头朝西北方向，脚朝东南方向，尸体周边分布墙体碎块边，几块大的墙体分布在头部腿部西侧，其间散落有几根Ø50 钢管。一只黄色头盔掉落在头部旁大块墙体缝隙处，距离约 1 米，完整未破损。

经过芷江侗族自治县住房和城乡建设局技术人员认定，103 和 104 门面中间隔墙为房屋至顶承重墙。











2.9事故事发勘验图及现场照片

2、遇难人员尸体检验情况

芷江侗族自治县公安局物证鉴定室工作人员于2025年2月9日16时许，赴现场对死者尸体进行了勘验。2月25日出具了尸检报告，报告结论为：死者成*焱颈部未见索沟、勒痕、扼痕，前额见伤口，按压面颅粉碎性骨折，其他体表未见明显损伤，推测死者系外伤性颅脑损伤死亡。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者成*炎，男，62岁，湖南省芷江侗族自治县土桥乡富家团村杆子田组，身份证号码43302719******2615），系本次事故施工人员。

按照事故经济损失统计相关规定和要求，经统计，此次事

故造成直接经济损失23.3万元（不包括部分赔偿费用和事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年2月9日13时，现场作业人员杨*东用手机给尤*跃打电话,将事故情况向他进行了报告。

13时09分，尤*跃到达事故现场察看情况。

13时20分左右，成*焱（死者）的亲家母接到尤*跃的电话后赶到了现场。10分钟后，成*焱（死者）的女儿成*月赶到了现场。14时左右，成*焱（死者）的弟弟、弟媳先后到达事故现场，与尤*跃商谈善后处理事宜。

16时03分，成*焱女儿成*月拨打了110报警。

16时13分左右，城中派出所民警到达了现场，对现场进行拉警戒线封锁。

16时23分，派出所民警了解情况后，要求尤*跃拨打120急救电话。

16：32分，芷江县第一人民医院120救护车（湘N7G342）到达现场，对成*焱做了心电图，确定成*焱已经死亡，16：52分，120救护车离开现场。

16点24分，县应急管理局应急指挥中心接到群众报警电话，指挥中心随后通知了谭厚甲副局长和李平局长，李平局长带人立即赶赴现场指挥协调救援工作，同时向县人民政府进行了报告，并通知了芷江镇人民政府。

16 时 30 分许，芷江镇党委书记潘启华、镇长宋金平、副镇长杨勇军带领当天值班人员，一同赶到了南门口事发现场。

（二）事故现场应急处置情况

13 点 00 分，隔墙倒塌后，在现场的工人杨*东立即拨通了包工头尤*跃的电话，他将手机开着扬声器放在旁边，一边跟尤*跃汇报情况，一边搬开砖块救人。他试图搬开成*焱上半身压着的大块墙体，但徒手搬不动，于是杨*东先将成*焱腰背上面压着的较小的砖头砖块搬走，再用钢管将那些大块的墙体费力撬开，撬开后看到成*焱（死者）脸朝下趴着，头部下面流了很多血，耳朵鼻子也都有流出的血迹。杨*东将压在成*焱身上的墙体及砖块清理完后，连续呼喊成*焱，但后者没有反应，于是就退到门外等尤*跃的到来。

13 时 09 分，尤*跃到达事故现场，与等在门面外的杨*东一起进入门面内，看了看趴在血泊中的成*焱，杨*东告诉他，成*焱的身体已经冷了，于是他们走出门面。尤*跃开始与成*焱的家属及张*芝联系。半小时后，成*焱的家属先后到达现场，与尤*跃在事故现场商谈善后处理事宜。一直达不成协议，16 时 03 分，成*焱女儿成*月拨打了 110 报警。16 时 13 分，城中派出所民警到达现场，对现场进行拉线封锁，16 时 23 分，派出所民警要求尤*跃拨打 120 急救电话。16 时 32 分，120 救护车到达现场，对成*焱做了心电图，确定成*焱已经死亡，16：52 分 120 救护车撤离了现场。县公安局对死者进行了尸体检验，城中派出所对相关人员进行了询问调查。

16 时 30 分许，县应急管理局应急指挥中心通知县住房和城乡建设局对房屋进行安全鉴定。县住房和城乡建设局技术人员对房屋受损情况进行初步勘验和评估，并于当晚前对存在的隐患进行临时加固支撑，防止次生灾害发生。

（三）事故善后情况

2025 年 2 月 9 日，成*焱的家属与尤*跃在事故现场商谈善后处理事宜，未达成处理协议。经城中派出所和芷江镇的工作人员做思想工作，当天 17 时左右，死者遗体被送到殡仪馆保存。 随后，城中派出所和芷江镇工作人员组织死者家属、尤*跃、张*芝在城中派出所进行调解，因尤*跃对工作人员提出的责任不认可，三方分歧较大，事故赔偿问题未达成一致。11 日、12 日，芷江镇政府组织三方经过两轮协商，商定由张*芝支付人民币 2 万元，尤*跃支付人民币 5 万元，先行安葬死者，后续赔偿走司法程序。2 月 14 日，死者遗体火化安葬，家属情绪稳定。目前，赔偿问题已进入民事诉讼程序，社会稳定。

（四）事故应急处置评估

经评估，本次事故现场负责人未及时将信息报送给当地政府和相关部门；当地政府和相关部门获得信息后，信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确，应急处置及时、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员成*焱在拆除墙体过程中，采用底部掏掘的方法，

将墙体底部掏掘空，致使悬挂空中墙体结构失稳坍塌，将其压趴在坍塌的墙体下，造成死亡。

（二）间接原因

一是作业人员安全意识淡薄，作业时未佩戴安全帽，个人安全防护措施不到位。

二是作业环境不良，作业人员对危险因素缺乏认知。施工过程中关着卷闸门，店内光线昏暗 ，弥漫着尘土，对危险状况观察不易。

三是包工头无作业资质承揽业务，现场安全管理不到位。

四、地方政府及相关单位存在的主要问题

这起事故充分暴露出地方党委政府和相关部门在建筑领域安全生产“打非治违”以及履职过程中存在的问题和不足。

（一）芷江镇人民政府

认为城市房屋建筑装饰装修行业监管不属于乡镇政府的职责，上级相关部门也没有安排部署乡镇要对此行业开展安全生产监督检查工作，因此，未将该行业纳入安全生产监督管理范围，未开展安全生产监督检查。

（二）芷江镇和平路社区（居委会）

未发挥安全隐患排查前哨作用，未认真开展安全生产排查检查，未能及时发现该起违规拆除承重墙的装修行为。

（三）县住房和城乡建设局

未按照部门职责和“三个必须”的要求，将建筑装饰(限额①以下)行业纳入本部门安全生产监管范围；未落实住房和城乡建设部《关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理

的通知》（建办〔2023〕29号）和怀化市人民政府办公室《关于印发<怀化市安全生产治本攻坚责任链>的通知》（怀政办发〔2024〕12号）及芷江侗族自治县人民政府办公室《关于印发<芷江侗族自治县安全生产治本攻坚责任链>的通知》（芷政办发〔2024〕7号）芷江侗族自治县安全生产委员会《关于印发<加强城市（集镇）运行安全防范工作方案>的通知》（芷安委发〔2023〕19号）等文件精神，未厘清建筑装饰行业监管部门和监管人员的职责②，监管部门和监管人员未按文件要求开展监管工作。发生事故后，相互推诿，互推责任。

五、对事故相关责任人员和单位的处理建议

（一）建议不予追责人员

成*焱，男，62岁，其安全意识淡薄，未佩戴安全帽，违反相关作业规程和规章制度，在本次事故中负有直接责任，鉴于在此次事故中死亡，不再追究责任。

（二）建议行政处罚的单位和个人

1、尤*跃，男，55岁，系芷江镇南门口103、104门面装修间墙拆除项目承包人员，为该项目的主要负责人。无相关资质组织实施作业，未对临聘作业人员进行岗前安全生产教育培训和风险、防范、应急等告知；安全风险识别和管控不到位，对存在坍塌风险的作业未采取防范措施，未制止违章作业行

注释①根据《建筑工程施工许可管理办法》（2014）住建部18号令，工程投资额在30万以下或者建筑面积在300平方米以下的可以不申请办理施工许可证；②：根据2020年第一次中共芷江侗族自治县委深化机构改革领导小组办公室会议纪要，向县城市管理和综合执法局移交了全部城市管理方面的行政执法权中的行政处罚权和行政强制权。

为，在本次事故中负有主要管理责任和领导责任。违反了《安全生产法》第二十一条③等相关规定，建议由芷江侗族自治县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条④的规定予以处罚。

2、张*芝，女，28岁，作为门面承租人，在发包装修门面拆除墙体项目时，未约定各自的安全生产管理职责，未签订专门的安全生产管理协议；对涉及到承重墙等关键结构的拆除作业，未向相关部门进行报备，未找原设计单位或有资质的设计单位出具拆除方案和设计加固方案，未审查承包人从业资质。违反了（《中华人民共和国安全生产法》第四十九条⑤之规定，在本次事故中负有责任。建议由芷江侗族自治县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条⑥的规定予以处罚。

3、邓*梅，103门面产权人，对门面安全履行第一人职责，租赁合同中与承租人未约定各自的安全生产管理职责，未

注释：③《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；保证本单位安全生产投入的有效实施；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故；④《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款；⑤《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人；⑥《安全生产法》第一百零三条规定，生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

签订专门的安全生产管理协议；未认真查看装修拆墙的报批手续，未制止整体拆除至顶承重墙的危险行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定，建议由芷江侗族自治县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条的规定予以处罚。

4、唐*玲，女，73岁，系芷江镇南门口104门面出租人，租赁合同中与承租人未约定各自的安全生产管理职责，未签订专门的安全生产管理协议；未认真查看装修拆墙的报批手续，未制止整体拆除至顶承重墙的危险行为。违反了（《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定，建议由芷江侗族自治县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条的规定予以处罚。

（四）对公职人员的处理建议

1、贺全友，51岁，平路社区副书记，负责综治和安全生产工作，未认真开展城市房屋建筑装饰装修安全生产排查检查，未能及时发现该起违规拆除承重墙的装修行为，履行安全生产监管职责不到位，建议由芷江镇党委政府依据组织程序予以处理。

2、李　祥，52岁，芷江镇社会事务中心工作人员，联系和平路社区，未开展安全生产监督检查，履行安全生产监管职责不到位，建议由芷江镇党委政府予以批评教育并做出深刻书面检讨。

3、汪青松，56岁，县住房和城乡建设局建筑工程管理股负责人，未按要求开展城市房屋建筑装饰装修安全生产监管工

作，履行安全生产监管职责不到位，建议由芷江县住房和城乡建设局予以批评教育并做出深刻书面检讨。

（五）其他处理建议

1、建议责成县住房和城乡建设局向芷江侗族自治县人民政府做出深刻的书面检查，并由县人民政府对县住房和城乡建设局领导班子予以集体约谈。

2、建议责成芷江镇人民政府向芷江侗族自治县人民政府作出深刻的书面检查，并由县人民政府对芷江镇领导班子予以集体约谈。

六、事故主要教训

本次事故暴露了我县建筑装修行业：**一是**安全发展理念不牢，大量存在无资质承包、施工人员防护意识不强、安全意识淡薄、冒险蛮干，事故发生后，不报告、不抢救；政府有关部门未将此领域，特别是微小企业或个体、微小工程、工期短工程纳入安全生产监督管理范围等情况。**二是**安全生产法律法规宣传教育不到位，房权所有人、租赁人、装修拆除项目承包企业（个人）、施工人员不了解《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《住宅室内装饰装修管理办法》等有关规定，未形成守法装饰装修，文明装饰装修，诚信装饰装修、文明装饰装修的良好社会氛围。**三是**县住房和城乡建设部门未会同相关部门健全管理制度和准规范，未建立权责清晰的接诉处置机制，加强监管，未强化

企业资质管理和指导监督，导致该领域安全生产处于失管状态。

七、事故防范措施和整改建议

针对事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，严防类似事故的再次发生，提出以下防范措施和整改建议：

（一）消除安全隐患。县住房和城乡建设局要采取有效措施，及时将已拆除的房屋至顶承重墙形成的安全隐患整改到位，防止发生次生灾害事故。

（二）落实安全管理责任。

1、邓*梅、唐*玲要与门面承租者签订专门的安全生产管理协议，或者在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，对承租者的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改，消除安全隐患或问题。

2、张*芝、杨*环要深刻汲取事故教训，举一反三，严格法律法规，发包装修工程项目必须重新审查，重新发包给具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人，同时应当与承包者签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，并对承包者的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改，消除安全隐患或问题。

（三）健全安全监管责任链。县住房和城乡建设局、县城市管理和综合执法局和芷江镇政府要按照部门职责、“三个必

须”和“属地管理”的要求，将建筑装饰行业纳入本部门本单位安全生产监管范围，严格落实住房和城乡建设部《关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》（建办〔2023〕29号）和怀化市人民政府办公室《关于印发<怀化市安全生产治本攻坚责任链>的通知》（怀政办发〔2024〕12号）文件精神，建立健全建筑装饰行业监管监管责任链，严格安全生产监督管理，强力推进“打非治违”工作。

（四）强化安全法律法规宣传教育。县住房和城乡建设局要采取多种形式，加强《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全管理条例》《房屋装饰装修安全管理办法》等相关法律法规的宣传教育，增强全民特别是生产经营单位、主要负责人、安全管理人员的安全意识，在生产经营过程中严格遵守法律法规，真正把“生命至上，安全第一”的理念落实到行动上。

(五)深刻吸取教训。各乡镇政府、各职能部门要深刻吸取事故教训，以问题为导向，举一反三，强化责任落实。要结合正在开展的安全生产大排查大整治行动，厘清本单位安全生产管理行业领域，完善治本攻坚责任链，加强所辖区域、行业安全生产监管力度。加强安全生产舆论宣传，开展安全事故“以案为鉴，以案促改”警示教育，利用电视、“村村响”广播等多种途径开展宣传，要组织开展以房屋装饰装修为重点的安全隐患治理行动，防止类似事故再次发生，确保全县安全生产大局稳定。